



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000002012026

Tocache, 04 FEB. 2026

VISTO, el Memorando N° 1172-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 14 de noviembre de 2025, emitido por el director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de mandato judicial, recaído en el **Expediente Judicial N° 00039-2025-0-2209-JM-CI-01**; a favor de **MAGDALENA CASTILLO PINEDO**, con **DNI. N° 22477085**, y demás documentos adjuntos, con un total de cuarenta y uno (41) folios útiles, y;

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que mediante casación N° 6841-2013-Lambayeque , la segunda sala del derecho constitucional y social transitoria de la corte suprema de justicia de la República, ha declarado como precedente vinculante , que para determinar la base de cálculo de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación , se deberá tener en cuenta la remuneración total o integra, establecida en el artículo 48° de la Ley del Ley N° 24029, Ley del Profesorado modificado por la Ley N° 25212, en concordancia con el inciso b) del artículo 208 y artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, que establecen que esta debe ser en base a la remuneración total o integra y no con la remuneración total permanente previsto en el artículo 10° del D.S. 051-91-PCM.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000002012026

denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20, 25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en la cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.



Que mediante oficio N° 5270-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 11 de noviembre del 2025, la Procuraduría Regional de San Martín solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 15 de fecha 3 de marzo de 2022, mediante el cual el Juzgado Civil de Tocache **Resuelve: Declarar Nula Resolución Jefatural N°0793-2018-GRSM/DRE-DO-00-UE-303 de fecha 3 de octubre del 2018, declara IMPROCEDENTE** la observación formulada por el GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN respecto de la liquidación de beneficios sociales contenida en Informe Pericial N° 0084-2022-HHP/EML-CSJSM de fecha 27 de mayo del año 2022, **Requiere** a la UGEL-Tocache cumplir con **efectuar la liquidación** de los montos calculados dando estricta observancia de la sentencia de vista; Y, de los fundamentos de la presente resolución.

Que, la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 2956-2025-GRSM/DRE de fecha 18 de agosto del 2025, **RESUELVE RECONOCER LA NULIDAD** declarada por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 000793-2018-GRSM-DRE/DO-00-UE-303, de fecha 3 de octubre de 2018, que resuelve reconocer como crédito devengado a favor de **MAGDALENA CASTILLO PINEDO**, por el concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, desde noviembre de 1991 hasta el 25 de noviembre 2012, la suma de **SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100 SOLES (S/ 6 953.85)**; mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 15 de fecha 03 de noviembre de 2022, asignada en el expediente judicial N° 00039-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto - sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento al décimo segundo considerando de la Resolución Judicial N° 15 de fecha 03 de noviembre de 2022, asignada en el expediente judicial N° 00039-2015-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache.

Que, con Memorandum N° 1172 -2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, se autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el expediente judicial N°00039-2015-0-2209-JM-CI-01, para reconocimiento de pago por devengado generado del 30% de la remuneración total o integral e



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00000201 2026

intereses legales, a favor del administrado **MAGDALENA CASTILLO PINEDO**, Con **Informe N° 0233-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/ADM** de fecha 14 de noviembre de 2025, solicita autorización, aprobación y emisión de Resolución Directoral sobre reconocimiento de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0084-2022-HHP/EML- SJSM** de fecha 27 de mayo del 2022. En respuesta a lo dispuesto en la Resolución N° 12, de fecha 16 de febrero del 2022.

Que, respecto a los Intereses Legales, es la obligación que todo empleador que debe pagar al trabajador cuando este no cumple con el pago oportuno de una obligación laboral en la fecha máxima que lo establece la ley; Se aplica a las obligaciones derivadas del atraso o incumplimiento en el pago de derechos laborales, bajo los lineamientos previstos en el artículo 3° de la Ley N° 25920, que establece que el interés laboral se devenga sobre el monto adeudado a partir del día siguiente de que se venció la obligación, hasta el día del pago total del mismo; Asimismo el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, la cual es publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, el referido interés no es capitalizable.



Que, por mandato Judicial materia ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, recaído en el expediente judicial N°00039-2015-0-2209-JM-CI-01, contenida en la Resolución Judicial N° 08 de fecha 20 de junio del 2016, emitido por el Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache, resuelve declara FUNDADA la demanda interpuesta por **MAGDALENA CASTILLO PINEDO**; contra la UGEL Tocache y Dirección Regional de Educación San Martín, y Procurador Público del Gobierno Regional de San Martín; en consecuencia, **DECLARESE NULA** la Resolución Directoral UGEL N° 001205-2014 del 29 de agosto de 2014 y de la Resolución Directoral Regional N° 2795--2017-GRSM/DRESM de fecha 3 de octubre de 2014. **Ordenó** que la entidad demandada emita nueva Resolución administrativa, Disponiendo se pague a la demandante **MAGDALENA CASTILLO PINEDO**; la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de su remuneración total o íntegra de la accionante. Y que se RECONOZCASE al demandante tantas veces referido, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido, beneficio que deberá concederse en su oportunidad a la accionante **hasta el 25 de noviembre del 2012**. La misma que fue apelada por la parte demandada, ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí, generándose la Resolución N° 13 de fecha 10 de abril de 2017, que **CONFIRMA** la sentencia apelada de primera instancia, contenida en la Resolución N° 8 de fecha 20 de junio del 2016, que declara fundada en parte la demanda, y **ORDENARON** que la demandada, emita nueva resolución reconociendo a la demandante el pago de reintegro o monto diferencial de la Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de su





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00000201 2026

remuneración total o íntegra. PRECISARON que dicha bonificación será percibida solamente durante el tiempo que el actor ejerció la docencia de manera efectiva como profesor de aula, entre el **21 de mayo de 1990 hasta el 25 de noviembre de 2012**; con lo demás que contiene y ha sido materia del grado; en los autos seguidos por Magdalena Castillo Pinedo con la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache y otro, sobre nulidad de resolución administrativa;

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el **Informe Pericial N° 0084-2022- HHP/EML- CSJSM, de fecha 27 de mayo del 2022**, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

En merito a lo expuesto La oficina de Asesoramiento recomienda PROCEDER con emitir nueva Resolución directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el **Informe Pericial N° 0084-2022- HHP/EML- CSJSM, de fecha 27 de mayo del 2022**, conteniendo el cálculo por concepto de preparación de clases y evaluación, por el monto de **Cincuenta y nueve mil uno con 81/00 soles (S/ 59,001.81)**, e Intereses -legales la suma de **Treinta Mil Veintiocho con 09/100 soles (S/ 30,028.09)** haciendo total de **Ochenta y Nueve Mil Veintinueve con 90/100 soles (S/ 89,029.90)**. a favor de la administrada **MAGDALENA CASTILLO PINEDO**.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, como crédito devengado, contenido en el **Informe Pericial N° 0084-2022- HHP/EML- SJSJSM de fecha 27 de mayo del 2022**, que consiste en el cálculo de los adeudos del reintegro por preparación de clases y evaluación, más los respectivos intereses a favor de la administrada **MAGDALENA CASTILLO PINEDO** identificado con DNI. N° 22477085, por el pago de liquidación de devengados por el monto de **Cincuenta y nueve mil uno con 81/00 soles (S/ 59,001.81)**, e Intereses legales la suma de **Treinta mil veintiocho con 09/100 soles (S/ 30,028.09)** haciendo total de **Ochenta y Nueve mil veintinueve con 90/100 soles (S/ 89,029.90)**, desde el **21 de mayo del 1990_hasta 25 de**





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 000002012026

noviembre de 2012, mas intereses legales Dando cumplimiento al décimo Segundo considerando de la Resolución Judicial N° 15 de la fecha 3 de noviembre de 2022, asignada en el Expediente Judicial N° 00039-2015-0-2209-JM-CI-01. Emitido ante el Juzgado mixto de -sede Tocache y lo autorizado con Resolución directoral regional N° 2956-2025-GRSM/DRE.

DEMANDANTE	EXPEDIENTE JUDICIAL	INFORME PERICIAL	DEVENGADO	INTERESES LEGALES	TOTAL
MAGDALENA CASTILLO PINEDO	N° 00039-2015-0-2209-JM-CI-01	N° 0084-2022-HHP/EML- SJSM de fecha 27 de mayo del 2022	S/ 59,001.81	S/ 30,028.09	S/ 89,029.90

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO en todos sus extremos la Resolución Jefatural N° 0793-2018-UGEL Tocache de fecha 3 de octubre del 2018, reconocido a favor de MAGDALENA CASTILLO PINEDO generados por la indebida aplicación del DS.051-91-PCM.

ARTÍCULO TERCERO: EMITIR, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que informe de su cumplimiento al poder judicial que corresponde; Y de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución a la parte interesada y demás instancias de acuerdo a Ley, para su conocimiento demás fines.

ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

00000000

